江城区城东街道阳江市保利中央公园建筑工地“11·7”高处坠落事故调查报告

江城区“11·7”事故调查组

2020年12月22日

目录

一、基本情况.....1
（一）项目概况.....1
（二）涉事单位基本情况.....2
（三）涉事人员基本情况.....4
（四）事故现场概况.....5
二、事故发生经过、救援和善后情况.....5
（一）事故经过.....5
（二）救援情况及善后情况.....6
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....6
（一）人员伤亡情况.....7
（二）直接经济损失.....7
四、事故原因和性质.....7
（一）直接原因.....7
（二）间接原因.....7
（三）事故性质.....8
五、事故责任的认定及处理建议.....8
（一）免予责任追究单位.....8
（二）免予责任追究个人.....11
（三）给予行政处罚单位和人员.....11
六、事故防范措施及整改意见.....13

江城区城东街道阳江市保利中央公园建筑工地“11·7”高处坠落事故调查报告

2020年11月7日下午12时08分左右，位于江城区城东街道阳江市保利中央公园建筑工地三期四标156幢5楼发生一起工人坠亡事故，事故造成1人死亡（以下简称“11·7”事故）。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2020年11月10日，阳江市安全生产委员会办公室对“11·7”事故实行挂牌督办。2020年11月10日，阳江市江城区人民政府依法成立了由区政府办公室、区应急管理局、区总工会、区人社局、区司法局、区住房和城乡建设局、阳江市公安局江城分局、江城社保分局和城东街道派员组成的江城区“11·7”事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请江城区人民检察院派员参与事故调查。事故调查组立即对事故进行全面调查取证工作。经调查，查明了解事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，对事故责任者提出了处理建议，并提出了事故防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

工程名称：阳江市保利共青湖项目三期四标段土建暨水电安装工程；

工程地址：阳江市江城区体育北路248号保利共青湖项目；

发包单位：阳江保利弘盛房地产有限公司；

承包单位：富利建设集团有限公司；

分包单位：广州达蒙安防科技有限公司；

劳务分包单位：武汉毅创建筑工程有限公司；

监理单位：广东重工建设监理有限公司；

工程详细信息：2015年8月31日取得阳江市住房和城乡规划建设局核发《建设用地规划许可证》（地字第4417002015001022号）；2020年5月20日取得阳江市自然资源局核发的《建设工程规划许可证》（建字第441700202000132号），2020年6月30日取得阳江市住房和城乡规划建设局核发《建设工程施工许可证》（地字第441702202007010201号）；

建设进度：阳江市保利中央公园建筑工地3期4标156幢进行爬架提升工程。

（二）涉事单位基本情况

1.阳江保利弘盛房地产有限公司

阳江保利弘盛房地产有限公司，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：阳江市江城区江朗大道48号保利罗兰香谷售楼部2楼，法定代表人：郭文峰，注册资本：5000.000000万人民币，成立日期：2015年07月15日，营业期限：长期，经营范围：房地产开发经营，物业服务，房屋销售，房屋租凭，场地出租与服务，房屋拆迁，工程施工咨询，室内清洁，房屋中介；室内装横及设计；水电安装；建筑装饰工程施工。

阳江保利共青湖三期四标项目于2015年12月29日立项，2020年3月份由富利建设集团有限公司中标，3月份与富利建设集团有限公司于2020年3月份签订《阳江市保利共青湖项目三期四标土建及水电工程施工承包合同》。

2. 富利建设集团有限公司

富利建设集团有限公司，经济类型：有限责任公司（法人独资，地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔11楼01-06，法定代表人：张向东，有效期：2019年10月24日至2022

年09月20日，许可范围：建筑施工。

富利建设集团有限公司与广州达蒙安防科技有限公司于2020年5月份签订《阳江保利中央公园项目三期四标工程专业分包合同（附着式升降脚手架工程）》，并于2020年6月30日取得建筑工程施工许可证。

3.广州达蒙安防科技有限公司

广州达蒙安防科技有限公司，类型：其他有限责任公司，住所：广州市黄埔区科学大道182号C1区601，法定代表人：何卫东，注册资本：捌仟零贰拾伍万叁仟捌佰捌拾元，成立日期：2002年07月19日，营业期限：2002年07月19日至长期，经营范围：研究和试验发展。

广州达蒙安防科技有限公司与武汉毅创建筑工程有限公司于2020年5月份签订《劳务分包合同》。

4.武汉毅创建筑工程有限公司

武汉毅创建筑工程有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：华青峰，住所：湖北省武汉市洪山区珞南街珞狮路451号狮城翰园商城第三层C区231号（卓瑞空间孵化器），注册资本：壹仟万元人民币，成立日期：2019年07月09日，经营范围：房屋建筑工程、市政工程、钢结构工程、环保工程、幕墙工程、电子智能化工程、园林绿化工程、机电设备安装工程、防腐保温工程、室内外装修装饰工程、地基与基础工程、消防工程、模版脚手架工程的施工；建筑劳务分包。

武汉毅创建筑工程有限公司2020年8月15日任命何永飞为该项目的劳务班组负责人，全面负责该项目劳务班组人员的管理及相关事务。

5.广东重工建设监理有限公司

广东重工建设监理有限公司，类型：有限责任公司（法人独资），住所：广东省广州市黄浦区揽月路101号A座7层，法定代表人：史俊沛，成立日期：1998年03月23日，注册资本：壹仟万元（人民币），营业期限：1998年03月23日至长期，经营范围：专业技术服务业。

阳江保利弘盛房地产有限公司与广东重工建设监理有限公司于2020年1月10日签订《阳江市共青湖三期非首开区项目工程委托监理合同》。

（三）涉事人员基本情况

李添良，男，汉族，29岁，身份证号码：45042119******1610；住址：广西梧州市龙圩区新地镇古卯谊良二组4号，是武汉毅创建筑工程有限公司的爬架班组长。

孔维明，男，汉族，24岁，身份证号码：52242719******3477；住址：贵州省威宁彝族回族苗族自治县哲觉镇割麻村割麻组，是武汉毅创建筑工程有限公司的爬架工人。

刘开国，男，汉族，30岁，身份证号码：52242719******3516；住址：贵州省威宁彝族回族苗族自治县哲觉镇割麻村割麻组，是武汉毅创建筑工程有限公司的爬架工人。

李小平，男，彝族，22岁，身份证号码：52242719******3432；住址：贵州省威宁彝族回族苗族自治县哲觉镇竹坪村六坪组，是武汉毅创建筑工程有限公司的爬架工人。

尹学富，男，汉族，25岁，身份证号码：52242719******3416；住址：贵州省威宁彝族回族苗族自治县哲觉镇竹坪村六坪组，是武汉毅创建筑工程有限公司的爬架工人。

吴兴田，男，壮族，46岁，身份证号码：53223319******3630；住址：云南省曲靖市会泽县大井镇黄梨村委会大丫口小组，是武

汉毅创建筑工程有限公司的爬架工人。

沈品邦，男，壮族，43岁，身份证号码：45262519******2031；住址：广西德保县荣华乡东江村东来内屯14号，是武汉毅创建筑工程有限公司的爬架工人。

尹德权，男，彝族，34岁，身份证号码：52242719******3431；住址：贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县哲觉镇竹坪村六坪组；于2020年11月7日在城东街道阳江市保利中央公园建筑工地三期四标156栋5楼发生坠落，经现场抢救无效死亡，死亡原因为重型颅脑损伤。该死者生前是武汉毅创建筑工程有限公司的爬架小工。

（四）事故现场概况

江城区城东街道阳江市保利中央公园建筑工地三期四标156幢层数为30层，每层楼高度为3米，事发地点为5楼向西的窗口，离地面约18.1米，楼层外墙安装着附着式升降脚手架（DM300型）。

二、事故发生经过、救援和善后情况

（一）事故经过

2020年11月7日早上约6时30分，武汉毅创建筑工程有限公司班组组长李添良安排工人孔维明、刘开国、李小平、沈品邦、尹学富、吴兴田、尹德权一起到三期四标156幢进行爬架提升准备工作，其中李添良和张柳、孔维明、李小平、刘开国在6楼拆装挂座和附墙，沈品邦、尹学富、吴兴田、尹德权在5楼拆装挂座和附墙。约9时30分做完爬架提升前的准备工作，然后准备提升爬架，约11时30分提升爬架完毕，提升完爬架后接着在6楼、7楼和8楼之间盖翻板、打支顶器和塔吊附墙位置的活动走道板恢复，约12时完成爬架工作。完成爬架工作后李添良安排尹德权到5楼巡视一下，再顺便收拾工具，约12时08分工人们下班，吴兴

田在下班过程中发现尹德权在一楼地面上躺着，头侧着，地面上有很多血。



事故发生楼层图片

（二）救援情况

事故发生后，吴兴田马上通知其他工人到事故发生现场，刘开国立即拨打120急救电话，约12时40分阳江市中医院救护车到达事故现场对尹德权进行现场抢救，于13时17分时宣布抢救无效死亡，死亡原因为重型颅脑损伤。

（三）善后处理情况

事故发生后，江城公安分局、区住房和城乡建设局、江城应急管理局、岗列派出所和城东街道办事处等单位立即派员到事故现场进行调处。武汉毅创建筑工程有限公司积极做好死者家属的安抚工作，并于2020年11月13日，与死者家属协商达成赔偿协议，该公司赔偿给死者家属人民币共126万元（包括但不限于丧葬补助金、一次性工亡补助金、供养亲属抚血金、乙方支出的必要费用、精神损害抚慰金等所有费用）。目前，死者家属情绪稳定，没有因事故导致社会不稳定因素。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。尹德权，男，彝族，34岁，身份证号码：52242719******3431；原户籍所在地：贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县哲觉镇竹坪村六坪组；原是武汉毅创建筑工程有限公司爬架小工。

（二）直接经济损失

这次事故造成直接经济损失共126万元

四、事故原因和性质

（一）直接原因

156幢5楼向西的窗口未设置安全警示标志及未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016规范中4.1.3条规定设防范措施，尹德权安全意识淡薄，擅自扒开5楼向西窗口的防护栏去收拾工具时不小心失足坠落。

（二）间接原因

1、武汉毅创建筑工程有限公司安全生产培训教育不到位。未能按照有关规定对从业人员进行三级安全培训教育，并在上岗前教育从业人员熟悉和按照操作规程进行工作，告知从业人员工作场所和工作岗位存在的危险因素。

2、武汉毅创建筑工程有限公司现场管理不到位，安全监管存在漏洞，未实时监督到从业人员作业状态和作业环境，没有告知清楚从业人员工作场所和工作岗位存在的危险因素。安全生产教育培训未能有效提高从业人员的安全意识。

3、武汉毅创建筑工程有限公司安全生产事故隐患排查不到位。事故发生前156幢5楼向西窗口未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016规范设防范措施。

4、武汉毅创建筑工程有限公司项目负责人巡查不到位。在

“11·7”事故发生前没有发现156幢5楼向西窗口未按《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016规范设防范措施的安全隐患。

（三）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，该事故属于生产安全责任事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第（四）项的规定，该事故为一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）免予责任追究单位

1.阳江保利弘盛房地产有限公司

经查，阳江保利共青湖项目三期四标项目属于阳江保利共青湖其中一项，于2015年12月29日立项，2020年3月份由富利建设集团有限公司中标，3月份签订施工合同。经过调查询问和检查安全生产档案资料得知该公司对项目工程进行监管的内容包括：1、首先班组进入施工现场前需要进行安全生产教育培训，然后进行相关安全知识的考核；2、现场管理人员定期和不定期抽查富利建设集团有限公司的安全生产管理情况；3、若施工单位对存在问题未能按时完成整改，会立即采取相关措施，约谈施工单位的高层并进行整改等。其中针对事故发生的爬架升降项目工程，该公司要求爬架公司进场前，必须对其资质进行相应审查，上报资料监理单位，进场施工前，会进行安全技术交底，爬架安装完成后，会组织施工单位、监理单位进行验收，后续爬升过程中，爬升前后都需要进行验收，验收合格后才允许爬升。

综上所述，阳江保利弘盛房地产有限公司履行了安全管理工作职责，无存在安全生产监管不当的行政行为，也无证据证明对事故的发生存在过错，故对该事故的发生不承担责任。

2. 富利建设集团有限公司

经查，富利建设集团有限公司与广州达蒙安防科技有限公司签订《阳江保利中央公园项目三期四标工程专业分包合同（附着式升降脚手架工程）》，富利建设集团有限公司平时对项目工程进行监管的内容包括：1、项目部每星期二都会召开安全生产例会，要求广州达蒙安防技术有限公司、广东重工建设监理有限公司的主要管理人员参加；2、每星期二晚上该公司都会组织各专业分包单位管理人员及班组组长开展安全、质量会议；3、班组人员进场都会进行三级安全生产教育培训及安全技术交底、定期和不定期开展安全生产教育培训；4、项目管理安全人员必须每天对施工工地进行巡查。

在事故发生当天安排安全部主管杜成勇和安全员林东律在三期四标进行监管工作，期间对156幢的爬架升降工程进行爬架升降前准备的检查、对施工现场的文明施工进行监管和对工人上岗前进行安全技术交底等内容。

综上所述，未发现富利建设集团有限公司存在安全生产监管不当的行为，也无证据证明其对事故的发生存在过错。

3. 广州达蒙安防科技有限公司

经查，广州达蒙安防科技有限公司与武汉毅创建筑工程有限公司签订《劳务分包合同》，该公司每天都安排安全员对该项目工程进行质量、安全管理，根据爬架的施工进度，对爬架的工程进行安全检查，定期和不定期对工人进行安全生产教育培训。

综上所述，综上所述，未发现广州达蒙安防科技有限公司存在安全生产监管不当的行为，也无证据证明其对事故的发生存在过错。

4. 广东重工建设监理有限公司

经查，阳江保利弘盛房地产有限公司与广东重工建设监理有限公司签订《阳江市共青湖三期非首开区项目工程委托监理合同》，广东重工建设监理有限公司平时对项目工程进行监管的内容包括：1、组织每周二监理、业主、施工方进行联合安全质量大检查，日常分派各专业监理工程师对安全，质量进行巡查；2、组织每周二监理例会，会后编制监理例会会议纪要，分别给业主及施工单位、设计等参会单位；3、组织工程竣工预验收，参与工程竣工验收，组织分部分项工程验收；4、编制工程验收总结，签署施工图；5、报周报、月报给业主；6、组织专题讨论会议并编制会议纪要分发给参会各方；7、组织、验收进场材料、设备；8、签署安全隐患监理通知单及工程暂停令；9、审批工程开工申请、施工组织设计、施工方案、安全专项方案；10、组织监理旁站，平行检查、巡查工程质量；11、对监理工程项目部监理进行内部安全培训。

在事故发生当天该公司安排监理员对爬架提升前进行安全质量检查，检查合格后方可施工。

综上所述，广东重工建设监理有限公司依法履行了监理工作职责，未发现存在安全生产监管不当的行为，也无证据证明其对事故的发生存在过错。

5、阳江市建设工程质量安全监督站

根据阳江市机构编制委员会办公室文件 阳机编办〔2011〕39号的规定，阳江市建设工程质量安全监督站的主要职责：负责所辖区范围内建设工程的质量监督和施工安全监督管理工作。

经查，在“11·7”事故发生前，阳江市建设工程质量安全监督站对阳江市保利中央公园建筑工地三期四标以每月抽查的方式

进行安全监督，在抽查中对发现的隐患问题开出限期整改通知单，并落实了整改内容。

综上所述，阳江市建设工程质量安全监督站依法履行了施工安全监督管理职责，未发现存在安全生产监管不当的行政行为，也无证据证明其对事故的发生存在过错。同时，在“11·7”事故发生后能积极配合当地政府的相关部门处理事故善后工作，并积极配合事故调查组进行事故调查。

（二）免予责任追究个人

尹德权安全意识淡薄，擅自扒开5楼向西窗口的防护栏，对事故负有责任，鉴于已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（三）给予行政处罚单位和人员

1、武汉毅创建筑工程有限公司

武汉毅创建筑工程有限公司武汉毅创建筑工程有限公司现场管理不到位，安全监管存在漏洞，未实时监督到从业人员作业状态和作业环境，没有告知清楚从业人员工作场所和工作岗位存在的危险因素，安全管理存在漏洞。经查，武汉毅创建筑工程有限公司没有发现尹德权擅自扒开5楼向西窗口的防护栏的行为，导致该次事故的发生。其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。”和《中华人民共和国安全生产法》第二十二条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。”的规定。

武汉毅创建筑工程有限公司安全生产培训教育不到位。经查，武汉毅创建筑工程有限公司没有告知清楚从业人员工作场所和工作岗位存在的危险因素。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”的规定。

武汉毅创建筑工程有限公司安全生产事故隐患排查不到位。经查，事故发生前武汉毅创建筑工程有限公司未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016规范规定设防范措施。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”的规定。

综上所述，武汉毅创建筑工程有限公司对本次事故的发生负有责任。建议由阳江市江城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；”的规定，对武汉毅创建筑工程有限公司给予行政处罚。

2.武汉毅创建筑工程有限公司项目负责人何永飞

经查，何永飞作为武汉毅创建筑工程有限公司的项目负责人未依法履行主要负责人职责,巡查不到位。在事故发生前没有发现156幢5楼向西窗口未按《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016规范设防范措施的安全隐患的行为。其行为违反了《中

华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”的规定。

综上所述，何永飞对本次事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；”的规定，建议由阳江市江城区应急管理局对何永飞给予行政处罚。

司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述人员或其他人员涉案的，建议按有关规定和程序进行处理。

六、事故防范措施及整改意见

此次事故暴露出施工单位安全生产主体责任落实不到位，安全生产教育和培训不扎实，从业人员安全意识不强等问题。针对此次事故提出如下整改措施：

（一）武汉毅创建筑工程有限公司要深刻吸取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任；加强现场施工的安全管理，严格按施工方案和程序落实各项安全防护措施；加强安全教育培训工作，提高安全管理人员和从业人员的安全意识和技能；强化施工现场的安全监督工作、及时消除各种安全隐患、确保施工安全。

（二）富利建设集团有限公司要深入学习贯彻《安全生产法》、《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》等法律法规、建立健全并严格落实各项安全生产规章制度；要按照行业标准和规范、进一步完善各项施工方案和措施、确保施工安全；要加强对施工现场和分包单位的安全管理，及时排除安全隐患坚决制止和纠正

各类违章违规作业行为。

（三）广东重工建设监理有限公司要严格落实总监理工程师负责制度、切实承担起建设工程安全监理责任；配备符合相关资质的监理人员，按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理；严格审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案、对危大工程要按规定编制针对性的监理实施方案、加强巡视、检查，及时发现并消除安全隐患，切实把好施工安全关。

（四）住房和城乡建设部门要切实落实行业监管责任，结合近期全区安全生产大检查督查，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则，严格对全区建筑施工工地开展安全生产检查督查，强化隐患排查治理，铁腕打击安全生产非法违法行为，督促监理公司和施工单位落实主体责任，加强隐患排查治理及全员安全培训教育，防止类似事故再次发生。

江城区“11·7”事故调查组（代章）

2020年12月22日